



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro

n. 3329/17 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO

nella causa

T R A

Parte_1 (nato a Marcellina – RM – in data 1.11.1967),
elettivamente domiciliata in Roma, via Gavignana n. 2, presso lo studio degli
Avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti, che la rappresentano e difendono in
virtù di delega in atti

opponente

E

CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
in Tivoli, via di Villa Adriana n. 140 presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter,
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura
generale alle liti

opposto

all'esito della trattazione della causa mediante scambio di note scritte ai sensi
dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (conv. con mod. dalla legge n. 77 del
2020), ha emesso la seguente sentenza

DISPOSITIVO

- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12.9.2017, **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale l'**CP_1** ha disconosciuto le giornate di lavoro agricolo registrate alle dipendenze di **Persona_1** nel periodo dall'anno 2000 al 2011 e le ha chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011. A fondamento della domanda, ha dedotto di aver effettivamente prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di **Persona_1** (suo suocero) nelle giornate denunciate durante l'arco temporale oggetto di accertamento. Ha quindi chiesto di essere re-iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati del **Controparte_2** nonché la declaratoria di illegittimità dell'indebito contestatole.

L'**CP_1** nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione sia ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 384/1992 sia ai sensi dell'art. 22 legge n. 83/1970, nonché la prescrizione della pretesa azionata; nel merito, ha rilevato che l'affermazione dell'inesistenza del rapporto di lavoro in parola è scaturita da una ispezione dei propri funzionari.

Espletata la prova per testimoni, la causa è stata rinviata per discussione.

Con decreto del 27.11.2020 è stata disposta la trattazione della causa mediante scambio di note scritte. I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.

L'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, sollevata dall'**CP_1** deve essere accolta.

Tale disposizione prevede che *“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale e, quindi, non è suscettibile di sanatoria (Cfr.:

Cass. n. 5942 del 2001; Cass n. 15460 del 2004). La Corte Costituzionale (sentenza n.192 del 2005) ha spiegato che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto.

Si è poi precisato che l'espressione "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere intesa come comprensiva sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 375/1993 (cfr. Cass. n. 813 del 2007; Cass. n. 15785 del 2011). In particolare, la disposizione appena citata recita: "1. *Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla* Organizzazione_1 [...] *che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello* Pt_2 *possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla* Organizzazione_1 *e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la* Organizzazione_2 *".* L'art. 19 legge n. 724 del 1994 ha soppresso il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a

decorrere dal 1° luglio 1995, ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all'*CP_1* e all'*Org_* secondo le rispettive competenze.

Come anticipato, la giurisprudenza ha chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal riportato art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto *ex lege* dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 813 del 2007; Cass. n. 2719/2018). Dunque, secondo tale giurisprudenza, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza, momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato.

Alla stregua di tale interpretazione, oramai prevalente nella giurisprudenza, il *dies a quo* di decorrenza del termine dei 120 giorni va individuato nel momento in cui il provvedimento amministrativo diventa definitivo.

In questi termini è stato affermato che, solo nel caso in cui sia stato effettivamente e tempestivamente proposto l'ulteriore ricorso alla Commissione centrale, il termine di decadenza decorrerà dalla data in cui ne venga comunicato l'esito ovvero decorra inutilmente il termine ulteriore di novanta giorni per la decisione del ricorso; nel caso in cui ciò non sia accaduto il termine di 120 giorni

decorre dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso alla Commissione centrale (nello specifico sul punto cfr. Cass. 2732 quale 2015 che afferma “*Nella fattispecie in esame risulta che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è stato comunicato alla S. il 18 maggio 2007 e che la stessa impugnò il provvedimento dinanzi alla* Org_1

[...] per la massima occupazione di Lecce in data 29 giugno 2007 e non propose poi ricorso alla Commissione centrale; deve dunque ritenersi che la Corte di appello abbia errato nel ritenere che il termine di decadenza non fosse maturato. Anche infatti a voler tralasciare la circostanza, che pure pare incontrovertibile, che al momento della presentazione del ricorso alla Commissione provinciale il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo di primo grado non fosse ancora spirato, in ogni caso una volta decorso da tale data (il 29 giugno 2007) il termine di novanta giorni fissato per la sua decisione e decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo di secondo grado, decorre l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria. Solo nel caso in cui sia stato effettivamente proposto l'ulteriore ricorso alla Commissione centrale, circostanza questa che è incontrovertibile tra le parti che non si è realizzata, il termine di decadenza decorrerà dalla data in cui ne venga comunicato l'esito ovvero decorra inutilmente il termine ulteriore di novanta giorni per la decisione del ricorso”).

Ebbene, applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, deve affermarsi che il procedimento amministrativo si è concluso quando è inutilmente spirato il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale avverso il silenzio-rifiuto maturatesi in relazione al ricorso amministrativo di primo grado, precisamente in data 24.6.2017 ossia 120 giorni dopo il 24.2.2017, ultimo giorno utile per la proposizione, entro 30 giorni, del ricorso davanti alla Commissione Centrale, a nulla rilevando la tardiva presentazione di quest'ultimo ricorso che, stante la sua intempestività, non poteva aver l'effetto di far decorrere l'ulteriore termine di 90 giorni per la

decisione della *Organizzazione_4* essendosi ormai il procedimento amministrativo esaurito. Infatti, alla luce della giurisprudenza sopra esposta, non può accogliersi la tesi di parte ricorrente che pretende di far decorrere il termine di 120 giorni in parola dalla data di scadenza per l'adozione del provvedimento finale della Commissione Centrale: la mancata tempestiva proposizione del ricorso a detta Commissione, infatti, ha comportato l'arresto (definitivo) del procedimento amministrativo, con impossibilità di un slittamento in avanti del *dies a quo* di decorrenza del termine per il promovimento dell'azione giudiziale.

Come detto, a mente della giurisprudenza richiamata, il ricorso intempestivo non è idoneo a determinare l'instaurazione di un procedimento contenzioso, né può produrre una dilatazione dei termini del procedimento amministrativo, ritardando il tempo in cui la parte è legittimata ad adire il giudice, poiché il provvedimento dell'organo preposto alla gestione degli elenchi, decorsi i trenta giorni, acquisisce definitività ed è, dunque, a sua volta, suscettibile di immediata impugnativa giudiziaria nel termine di decadenza di 120 giorni.

Ciò risulta proprio dalla cronologia degli eventi esposta negli scritti difensivi di parte ricorrente ove viene svolta la seguente ricostruzione:

a) l'*CP_1* ha pubblicato il provvedimento di disconoscimento sul proprio sito internet dal 16.09.2016 al 30.09.2016;

b) la ricorrente, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 citato, ha impugnato detto provvedimento dinanzi alla competente Commissione Provinciale in data 27.10.2016 entro il termine di 30 giorni;

c) il termine di 90 giorni per l'adozione di una decisione è scaduto il giorno 25.01.2017, data in cui si è formato il silenzio-rifiuto sul ricorso in prima istanza;

d) da tale ultima data ha iniziato a decorrere il termine di 30 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 11 citato per la proposizione del ricorso alla *Organizzazione_4* che è quindi scaduto in data 24.02.2017;

e) parte ricorrente ha tardivamente presentato il ricorso alla [...] *Organizzazione_5*

di Roma in data 22.06.2017.

Dunque, il termine per la proposizione dell'azione giudiziale è iniziato a decorrere dal 24.02.2017 (data in cui il provvedimento amministrativo è divenuto definitivo), con la conseguenza che quando la *Parte_1* ha depositato il presente ricorso (12.9.2017) si era già determinata la decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria volta all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli che scadeva in data 24.6.2017. Essendo detta iscrizione presupposto della spettanza delle provvidenze oggetto di diniego, revoca e recupero da parte dell'*CP_1*, la domanda sul punto va rigettata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione dedotta in giudizio.

Quanto alle spese del giudizio, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite fissato per ottenere detto beneficio.

Tivoli, 26.1.2021.

Il Giudice
Alessio Di Pietro